

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[예상][4.02-2]소송상 당사자적격의 의의 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

《【문제4.2-2】 소송상 당사자적격에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.2의 물음2> 소송상 당사자적격의 의의 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

I. 당사자적격의 의의 및 당사자능력·의사능력과의 구별

1. 당사자적격의 의의

- 당사자적격이란 특정의 소송물에 대하여 원고 또는 피고로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말한다. 소송을 수행할 수 있는 원고로서의 자격을 원고적격, 피고로서의 자격을 피고적격이라 한다.

2. 당사자능력 및 의사능력(소송능력)과의 구별

(1) 당사자능력과의 구별

- 당사자능력은 소송의 주체가 될 수 있는 일반적·추상적 능력을 의미하므로, 구체적 소송물과의 관계를 전제로 하는 개별적·구체적 자격인 당사자적격과 구별된다.

(2) 의사능력과의 구별

- 의사능력(소송법상 소송능력)은 스스로 유효하게 소송행위를 하거나 받을 수 있는 행위능력을 의미하므로, 소송물의 주체로서 소송을 수행할 자격인 당사자적격과 구별된다.

II. 당사자적격을 가지는 자 (원칙적 권리주체 및 제3자 소송담당)

1. 원칙적 권리주체

(1) 원고적격과 피고적격

- 이행의 소에서는 스스로 권리자라 주장하는 자에게 원고적격이, 의무자라 지정된 자에게 피고적격이 인정된다. 확인의 소에서는 확인의 이익을 가진 자에게 원고적격이 인정되며, 형성의 소에서는 법률이 규정한 자에게 적격이 인정된다.

(2) 주장 자체에 의한 결정

- 당사자적격의 유무는 원고의 주장 자체를 기준으로 판단하며, 실제로 그 권리·의무가 존재하는지는 본안심리 단계에서 판단할 문제이다.

2. 예외적 주체 (제3자 소송담당)

(1) 의의 및 종류

- 제3자 소송담당이란 권리관계의 주체가 아닌 제3자가 자기의 이름으로 소송을 수행할 수 있는 권능을 가진 경우를 말한다. 법률의 규정에 의해 부여되는 법정소송담당(채권자대위소송 등)과 권리주체의 의사에 기한 임의적 소송담당(선정당사자 등)이 있다.

(2) 판결의 효력

- 소송담당자가 판결을 받으면 그 기판력은 소송의 당사자가 아닌 실질적 권리관계의 주체인 본인에게도 미치게 된다.

III. 당사자적격의 소송법상 성질 및 조사 시기

1. 소송법상 성질

- 당사자적격은 법원이 본안심리를 하기 위해 갖추어야 할 소송요건 중 당사자에 관한 요건이다. 이는 공익적 성격을 가지므로 원칙적으로 강행규정에 해당한다.

2. 조사 시기 및 판단 기준

(1) 법원의 직권조사사항

- 소송요건이므로 피고의 항변을 기다리지 않고 법원이 소송의 모든 단계에서 직권으로 조사하여야 한다.

(2) 판단의 기준 시점

- 당사자적격의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소 제기 당시에 적격이 없었더라도 사실심 변론종결 전까지 이를 구비하면 하자는 치유된다.

IV. 당사자적격 흠결의 소송법상 효과

1. 본안심리 거부 및 소각하 판결

- 법원은 소송요건인 당사자적격이 흠결된 경우, 본안에 대해 판단하지 않고 판결로 소를 부적법 각하하여야 한다.

2. 하자의 보정 및 하자 간과 판결의 효력

(1) 하자의 보정 가능성과 한계

- 당사자적격의 흠결은 원칙적으로 보정할 수 없는 요건이다. 다만, 단순한 오기를 정정하는 동일성 범위 내의 당사자표시정정은 허용되나, 전혀 다른 자로 당사자를 바꾸는 임의적 당사자변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 간과 판결의 효력 및 구제

- 적격 흠결을 간과한 판결은 상소를 통해 취소할 수 있으나, 재심사유에는 해당하지 않으므로 판결이 확정되면 그 효력은 유효하다.

V. 결론

- 당사자적격은 정당한 당사자에게 본안판결을 내림으로써 사법 자원의 낭비를 방지하고 실질적 권리구제를 도모하는 핵심적인 소송요건이다. 법원은 직권조사를 통해 당사자적격 유무를 엄격히 심사하되, 제3자 소송담당 제도 등을 조화롭게 운영하여 국민의 재판청구권을 보장하여야 한다.